新人办事说明书

给应届生和职场新人：第一次办事，也能一次办对

签合同 · 试用期 · 工资社保
个税 · 租房 · 离职
每条都写明官方出处和核实日期

签约与入职 | 试用期 | 工资、加班与休假 | 社保与公积金 | 个人所得税 | 租房 | 离职与维权 | 避坑

📺 视频版在 抖音 @牧林Mlin · 搜索「新人办事说明书」

版本 2026-10-27 · 文字内容采用 CC BY-NC-SA 4.0 · 仅供参考，不构成法律意见

使用说明

- 每个主题先给**"照着做"清单或对照表**，可以直接截图。
- 每页末尾有**依据**：法律法规名称、条款号、原文摘录、核实日期。
- 各地不同的内容（最低工资、社保基数、公积金比例等）写明"各地不同"，并告诉你去哪查本地标准。
- 本说明书为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

核实规则

本仓库的每一条规则，都按下面的流程核实后才会发布。

1. 认哪些来源

内容	官方来源
法律、行政法规	国家法律法规数据库（全国人大常委会办公厅主办）
劳动、社保、档案	人力资源和社会保障部官网、国家社会保险公共服务平台、各地人社部门
个人所得税	国家税务总局官网、个人所得税 App
住房公积金	住房和城乡建设部、各地住房公积金管理中心
办事流程	国家政务服务平台、各地政务服务网

律所文章、媒体报道、经验帖**只能当线索**，不能当依据。

2. 怎么核实

1. 从官方来源取得**原文**。法律法规优先下载数据库提供的官方文本。
2. 逐字比对，写清**名称、版本（修正年份）、条款号**。
3. 写明**核实日期**。
4. 口语化改写原文的地方（比如把"试用期满月工资"说成"转正后的月工资"），要确认没有改变原意。

3. 各地不同的内容

最低工资、社保缴费基数、公积金缴存比例这类**由各地规定**的内容，不写某一个城市的数字冒充全国规则。只写"各地不同"，并给出查询入口。

4. 更新

政策变了，或者有人指出错误并附上官方出处，核实后会修改正文，并在 CHANGELOG.md 里记录改了什么、依据是什么。

> 📺 **每个主题都有视频版：抖音 @牧林Mlin**

目录

1. **签约与入职**
    - offer、三方协议、劳动合同，到底各管什么？
    - 签劳动合同之前，先看这 5 处
    - 入职要交押金、押身份证？不行
    - 2023 年起没有报到证了，档案怎么走？
2. **试用期**
    - 试用期到底能有多长？工资最低给多少？
    - 试用期就不交社保？不对
3. **工资、加班与休假**
    - 看懂工资条：钱是怎么少的？
    - 加班费怎么算？1.5 倍、2 倍、3 倍
    - 年假：工作满一年才有？有几天？
4. **社保与公积金**
    - 五险一金交没交，在哪查？
    - 住房公积金能拿来付房租吗？能
5. **个人所得税**
    - 租房、考证也能少交个税：专项附加扣除别漏填
    - 个税年度汇算：谁要办？什么时候办？
6. **租房**
    - 租房合同签之前，看这几处
7. **离职与维权**
    - 辞职要提前多久？离职证明、档案社保谁来办？
    - 被辞退、合同到期不续，经济补偿"N"怎么算？
    - 失业了，失业保险金怎么领？
    - 被欠薪、不给补偿：劳动仲裁怎么申请？
8. **避坑**
    - 找工作先交钱？押金、培训费、"培训贷"，先停一下
    - 第一次报销：发票抬头、税号怎么开才不被退回？

offer、三方协议、劳动合同，到底各管什么？

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《中华人民共和国劳动合同法》（2012 年修正）、中组部等五部门取消就业报到证衔接通知（2023 年）
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着看：三样东西对照表

	offer（录用通知）	三方协议（就业协议书）	劳动合同
谁签	用人单位发给你	你、用人单位、学校三方	你和用人单位两方
管什么	表达录用意向，写了岗位、薪资等条件	毕业生就业环节三方的约定，可作为报到入职的材料	劳动关系里的权利义务：期限、工作内容和地点、报酬、社保……
什么时候	面试通过后	一般在离校前	入职用工时
能不能代替劳动合同	**不能**	**不能**	——

> 记住一句：**offer 和三方协议都替代不了劳动合同，入职一个月内要签上书面劳动合同。**

三件事分别要注意什么

offer

- 收到 offer 时，把**岗位、工作地点、薪资构成、入职时间、报到要带的材料**写清楚的那一版保存好（邮件、截图都行）。
- offer 上写的条件，签劳动合同时对一对，看看有没有变。

三方协议

- 三方协议（就业协议书）由毕业生、用人单位、学校三方签订，用于毕业生就业环节。它**不是劳动合同**：入职后，仍然要按《劳动合同法》第十条签书面劳动合同。
- 三方协议里如果约定了违约金，签之前看清楚金额和适用情形。
- 2023 年起已经不发就业报到证，用人单位可以凭就业协议书等材料为你办理报到入职，详见[报到证取消后，档案怎么走]。

劳动合同

- 建立劳动关系，**应当订立书面劳动合同**。已经开始工作还没签的，应当**自用工之日起一个月内**订立。
- 超过一个月不满一年还没签书面劳动合同的，用人单位应当**每月支付二倍的工资**。
- 合同签前看哪几处，见[签劳动合同之前，先看这 5 处]。

依据（原文摘录）

《劳动合同法》第十条

> 建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。 已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。 用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。

《劳动合同法》第八十二条第一款

> 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。

中组部、人社部、教育部、公安部、国资委《关于做好取消普通高等学校毕业生就业报到证有关衔接工作的通知》（2023 年）

> 用人单位可凭劳动（聘用）合同或就业协议书（含网签协议）或普通高等教育学历证书或其他双方约定的证明材料，为高校毕业生办理报到入职手续。

来源：国家法律法规数据库《中华人民共和国劳动合同法》（2012-12-28 修正，有效）；中国政府网

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地规定和官方答复为准；遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

签劳动合同之前，先看这 5 处

> 核实日期：2026-10-26 · 依据：《中华人民共和国劳动合同法》（2012 年修正，现行有效）
>
> 📺 **视频版：抖音 @牧林Mlin** ·《新人办事说明书》EP02

照着看：落笔前五处

#	看什么	为什么
壹	合同期限和试用期	合同期限是法定必备条款；试用期上限要按合同期限对照，见[试用期]一页
贰	工作内容和工作地点	法定必备条款
叁	劳动报酬	法定必备条款
肆	社会保险	法定必备条款
伍	**有没有让你承担违约金的条款** ⚠	只有两种情况可以约定违约金，其余一律不得约定

> 记住一句：**空着的不签，自己那份要拿。**（经验建议）

前四项：法定必备条款

劳动合同**应当具备**的条款包括： 1. 用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人； 2. 劳动者的姓名、住址和身份证件号码； 3. 劳动合同期限； 4. 工作内容和工作地点； 5. 工作时间和休息休假； 6. 劳动报酬； 7. 社会保险； 8. 劳动保护、劳动条件和职业危害防护； 9. 法律法规规定的其他事项。

试用期、培训、保守秘密、补充保险、福利待遇等，属于**可以另外约定**的事项。

合同文本**没写必备条款**，可以向劳动行政部门反映，由劳动行政部门责令改正；给劳动者造成损害的，用人单位要承担赔偿责任。

第五处：违约金只有两种情况能约定

情况	条件
服务期	用人单位提供专项培训费用，对你进行**专业技术培训**，可以约定服务期。违反服务期的违约金，不得超过培训费用，也不得超过服务期尚未履行部分应分摊的培训费用
竞业限制	适用于高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。离职后在竞业限制期限内（**不超过 2 年**），用人单位要**按月给经济补偿**

除这两种情况外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。

签完以后

- 劳动合同**一式两份，用人单位和劳动者各执一份**。你有权拿到自己那份。
- 用工超过 1 个月、不满 1 年，用人单位还没跟你订立书面劳动合同的，**应当每月支付二倍的工资**。

"空着的不签"是什么意思？

这一条是**经验建议，不是法条原文**。合同经双方签字或者盖章就生效了。签完之后，空白处如果再被填上内容，很容易引起争议。所以，空白的地方当场写明或者划掉，再签字。

依据（原文摘录）

来源：国家法律法规数据库《中华人民共和国劳动合同法》（2012-12-28 修正，2013-07-01 施行，有效）

第十条

> 建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。 已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。

第十六条

> 劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。

第十七条

> 劳动合同应当具备以下条款：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（三）劳动合同期限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休息休假；（六）劳动报酬；（七）社会保险；（八）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。 劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。

第二十二条（节选）

> 用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。 劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。

第二十三条（节选）

> 对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。

第二十四条（节选）

> 竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。……竞业限制期限，不得超过二年。

第二十五条

> 除本法第二十二条和第二十三条规定的情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。

第八十一条

> 用人单位提供的劳动合同文本未载明本法规定的劳动合同必备条款或者用人单位未将劳动合同文本交付劳动者的，由劳动行政部门责令改正；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。

第八十二条第一款

> 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地规定和官方答复为准；遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin ・ 新人办事说明书**

入职要交押金、押身份证？不行

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《中华人民共和国劳动合同法》（2012 年修正）第九条、第八十四条
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着对：这些要求都不合法

单位的要求	能不能
交"服装费""押金""保证金"才能入职	✗ 不得以担保或者其他名义收取财物
把身份证、毕业证押在公司	✗ 不得扣押居民身份证和其他证件
找人给你做担保才能入职	✗ 不得要求劳动者提供担保
离职时扣着档案不放	✗ 按第八十四条处罚

> 记住一句：**入职是来上班的，不是来交钱的。**

遇到了怎么办

1. **留证据**：收款记录、聊天截图、收据。
2. **向劳动行政部门反映**（当地人社部门劳动保障监察机构）： - 扣押证件的，责令限期退还； - 收取财物的，责令限期退还，并按每人 500 元以上 2000 元以下的标准罚款； - 给你造成损害的，单位要承担赔偿责任。

职业中介机构也不得扣押证件、收取押金，见[求职被收费、培训贷]。

依据（原文摘录）

《劳动合同法》第九条

> 用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。

《劳动合同法》第八十四条

> 用人单位违反本法规定，扣押劳动者居民身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。 用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。 劳动者依法解除或者终止劳动合同，用人单位扣押劳动者档案或者其他物品的，依照前款规定处罚。

来源：国家法律法规数据库《中华人民共和国劳动合同法》（2012-12-28 修正，有效）

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地规定和官方答复为准；遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

2023 年起没有报到证了，档案怎么走？

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：中组部等五部门《关于做好取消普通高等学校毕业生就业报到证有关衔接工作的通知》（2023 年）、人社厅发〔2023〕20 号
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着做：毕业离校前后三件事

#	做什么	说明
1	**完成毕业去向登记**	教育部门建立了高校毕业生毕业去向登记制度，这是学校为你办理离校手续的必要环节。系统：全国高校毕业生毕业去向登记系统 dj.ncss.cn
2	**确认档案转往哪里**	学校根据你的毕业去向登记信息填写《高等学校毕业生档案转递单》。去向写错，档案就可能转错地方
3	**报到入职用什么材料**	用人单位可以凭劳动（聘用）合同、就业协议书（含网签协议）、毕业证书或其他双方约定的证明材料，为你办理报到入职

> 记住一句：**报到证没了，毕业去向登记就是关键；档案只走机要通信或邮政特快专递，不能自己带。**

常见问题

- **档案能不能自己拿着走？** 不能。档案按规定通过机要通信或邮政特快专递转出，**严禁个人自带档案**。
- **以前档案里的报到证丢了，要补吗？** 不用。之前档案材料中的就业报到证继续保存，**缺失的无需补办**。
- **档案具体转到哪？** 各地有具体规定，以学校就业部门和当地人社部门公共就业人才服务机构的答复为准（**各地不同**）。

依据（原文摘录）

中组部、人社部、教育部、公安部、国资委《关于做好取消普通高等学校毕业生就业报到证有关衔接工作的通知》（新华社 2023-05-12 报道，中国政府网转载）

> 不再发放《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》和《全国毕业研究生就业报到证》
>
> 用人单位可凭劳动（聘用）合同或就业协议书（含网签协议）或普通高等教育学历证书或其他双方约定的证明材料，为高校毕业生办理报到入职手续。
>
> 2023年起，组织人事部门和档案管理服务机构在审核和管理人事档案时，就业报到证不再作为必需的存档材料，之前档案材料中的就业报到证应继续保存，缺失的无需补办。
>
> 教育部门建立高校毕业生毕业去向登记制度，作为高校为毕业生办理离校手续的必要环节。

人力资源社会保障部办公厅、教育部办公厅《关于积极稳妥做好高校毕业生档案转递接收工作的通知》（人社厅发〔2023〕20 号，2023-06-13）

> 根据毕业去向登记信息，认真填写《高等学校毕业生档案转递单》……随档案材料密封后，按规定通过机要通信或邮政特快专递渠道转出档案。
>
> 严禁个人自带档案。

来源：中国政府网；人社厅发〔2023〕20 号（转载于商务部全球法规网，正式文本以人社部发布为准）

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以学校就业部门、当地人社部门的规定和答复为准。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

试用期到底能有多长？工资最低给多少？

> 核实日期：2026-10-26 · 依据：《中华人民共和国劳动合同法》（2012 年修正，现行有效）、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》
>
> 📺 **视频版：抖音 @牧林Mlin** ·《新人办事说明书》EP01

照着对：试用期最长多久

劳动合同期限	试用期最长
不满 3 个月，或者以完成一定工作任务为期限	**不得约定试用期**
3 个月以上，不满 1 年	**1 个月**
1 年以上，不满 3 年	**2 个月**
3 年以上固定期限，或者无固定期限	**6 个月**

例子： 合同签 1 年，试用期却约定 6 个月，这就超了。按上表，最多只能约定 2 个月。

还有三条，很多人不知道

1. **同一家单位只能跟你约定一次试用期。**
2. **试用期包含在合同期限里**，不是在合同期之外再加一段。
3. **合同里只约定了试用期的，试用期不成立**，这段时间就是劳动合同期限。

试用期工资的底线（两条要同时满足）

- 不低于本单位相同岗位最低档工资的 80%，或者不低于劳动合同约定工资的 80%；
- **并且**不低于用人单位所在地的最低工资标准。最低工资**各地不同**，请到当地人社部门官网查询。

试用期约定超了，怎么办？

1. 可以向劳动行政部门反映，由劳动行政部门**责令改正**；
2. 违法约定的试用期**已经履行了**的，用人单位要以**试用期满月工资**（也就是转正后的月工资）为标准，按已经履行的、超过法定试用期的那段时间，向劳动者**支付赔偿金**。

试用期里的"走"和"留"

- **单位辞退你**：除法定情形外，单位在试用期内不得解除劳动合同；解除的，**应当向劳动者说明理由**。法定情形见第二十一条引用的第三十九条，以及第四十条第一项、第二项。
- **你想离职**：试用期内**提前 3 日**通知用人单位，就可以解除劳动合同。

> 记住一句：**看试用期，先看合同签了几年。**

依据（原文摘录）

来源：国家法律法规数据库，检索"中华人民共和国劳动合同法"，选 2012-12-28 修正、2013-07-01 施行的版本（时效性：有效）。

《劳动合同法》第十九条

> 劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。 同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。 试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

《劳动合同法》第二十条

> 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

《劳动合同法实施条例》第十五条

> 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的80%或者不得低于劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

《劳动合同法》第二十一条

> 在试用期中，除劳动者有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形外，用人单位不得解除劳动合同。用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由。

《劳动合同法》第三十七条

> 劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。

《劳动合同法》第八十三条

> 用人单位违反本法规定与劳动者约定试用期的，由劳动行政部门责令改正；违法约定的试用期已经履行的，由用人单位以劳动者试用期满月工资为标准，按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金。

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地规定和官方答复为准；遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

试用期就不交社保？不对

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《中华人民共和国社会保险法》（2018 年修正）、《中华人民共和国劳动合同法》（2012 年修正）
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着对

说法	对不对	为什么
"试用期不算正式员工，转正再交社保"	✗	用人单位应当**自用工之日起 30 日内**为职工申请办理社会保险登记，试用期也是用工
"试用期不算在合同期里"	✗	试用期**包含在劳动合同期限内**
"社保你自己交，公司多给你点工资"	✗	用人单位应当自行申报、按时足额缴纳；你个人那部分由单位代扣代缴

> 记住一句：**从上班那天算起，30 天内就该给你办社保登记，试用期也一样。**

怎么确认交没交

- 入职一两个月后，查一下自己的参保缴费记录。查询方法见[五险一金交没交，在哪查]。
- 单位应当**按月把缴纳社会保险费的明细告诉你本人**。

没交怎么办

1. 先找单位人事核实。
2. 单位没给你缴社保，属于《劳动合同法》第三十八条规定的你**可以解除劳动合同**的情形，并且可以要求**经济补偿**。详见[被辞退能拿经济补偿吗]。
3. 可以向社会保险费征收机构、当地人社部门反映；有争议可以申请劳动仲裁，见[劳动仲裁怎么申请]。

依据（原文摘录）

《社会保险法》第五十八条第一款

> 用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办理社会保险登记的，由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。

《社会保险法》第六十条第一款

> 用人单位应当自行申报、按时足额缴纳社会保险费，非因不可抗力等法定事由不得缓缴、减免。职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴，用人单位应当按月将缴纳社会保险费的明细情况告知本人。

《劳动合同法》第十九条第四款

> 试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

《劳动合同法》第三十八条第一款（节选）

> 用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：……（三）未依法为劳动者缴纳社会保险费的；……

来源：国家法律法规数据库《中华人民共和国社会保险法》（2018-12-29 修正，有效）、《中华人民共和国劳动合同法》（2012-12-28 修正，有效）

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地规定和官方答复为准；遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

看懂工资条：钱是怎么少的？

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《工资支付暂行规定》（劳部发〔1994〕489 号）、《中华人民共和国个人所得税法》（2018 年修正）、《中华人民共和国社会保险法》（2018 年修正）、《中华人民共和国劳动法》（2018 年修正）
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着看：一张工资条从上到下

项目	是什么	你要核对什么
应发工资	基本工资 + 绩效 + 补贴 + 加班费等	和劳动合同、offer 约定的对得上吗
− 个人社保	养老、医疗、失业保险的**个人部分**	有没有每月都扣；扣了就应该真的交上了，可以去查
− 个人公积金	住房公积金的**个人部分**	公积金账户里有没有对应的入账
− 个人所得税	单位**代扣代缴**的个税	个人所得税 App 里能查到单位为你申报的收入和已扣税款
实发工资	打到你卡里的钱	和银行到账一致吗

> 记住一句：**应发减"三项代扣"等于实发，其余的扣款要有依据。**

单位能从工资里扣什么

按《工资支付暂行规定》第十五条，用人单位**不得克扣**劳动者工资。可以**代扣**的只有： 1. 代扣代缴的个人所得税； 2. 代扣代缴的应由劳动者个人负担的各项社会保险费用； 3. 法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费； 4. 法律、法规规定可以从劳动者工资中扣除的其他费用。

工资条是你的权利

- 用人单位在支付工资时，**应当向劳动者提供一份其个人的工资清单**。
- 社保：用人单位应当**按月将缴纳社会保险费的明细情况告知本人**。
- 个税：扣缴义务人应当**向纳税人提供其个人所得和已扣缴税款等信息**。

工资什么时候发

- 工资**至少每月支付一次**，在约定的日期支付；遇节假日或休息日，提前在最近的工作日支付。

- 拖欠或者未足额支付的，处理办法见[劳动仲裁怎么申请]。

依据（原文摘录）

《工资支付暂行规定》第六条（节选）

> 用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字，并保存两年以上备查。用人单位在支付工资时应向劳动者提供一份其个人的工资清单。

《工资支付暂行规定》第七条

> 工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付。工资至少每月支付一次，实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。

《工资支付暂行规定》第十五条

> 用人单位不得克扣劳动者工资。有下列情况之一的，用人单位可以代扣劳动者工资：（一）用人单位代扣代缴的个人所得税；（二）用人单位代扣代缴的应由劳动者个人负担的各项社会保险费用；（三）法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；（四）法律、法规规定可以从劳动者工资中扣除的其他费用。

《劳动法》第五十条

> 工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。

《社会保险法》第六十条第一款（节选）

> 职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴，用人单位应当按月将缴纳社会保险费的明细情况告知本人。

《个人所得税法》第十条第二款

> 扣缴义务人应当按照国家规定办理全员全额扣缴申报，并向纳税人提供其个人所得和已扣缴税款等信息。

来源：中国政府网《工资支付暂行规定》（劳部发〔1994〕489 号，1995-01-01 施行）；国家法律法规数据库《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国社会保险法》（2018-12-29 修正）、《中华人民共和国个人所得税法》（2018-08-31 修正）

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地规定和官方答复为准；遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

> 📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

加班费怎么算？1.5 倍、2 倍、3 倍

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《中华人民共和国劳动法》（2018 年修正）、《中华人民共和国劳动合同法》（2012 年修正）
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着对：三种加班，三个倍数

什么时候加班	最低支付	能不能用补休代替
工作日延长工作时间	不低于工资的 **150%**	法条没有规定补休
休息日（一般是周末）加班	不低于工资的 **200%**	**能安排补休的，可以补休**；不能安排补休才付 200%
法定休假日（春节、国庆等）	不低于工资的 **300%**	法条没有规定补休

> 记住一句：**平时 1.5、周末 2（或补休）、法定节假日 3。**

加班有没有上限

- 标准工时：每日工作时间**不超过 8 小时**，平均每周**不超过 44 小时**；用人单位应当保证劳动者每周**至少休息一日**。
- 延长工作时间：一般每日**不得超过 1 小时**；因特殊原因，在保障身体健康的条件下，每日**不得超过 3 小时**，每月**不得超过 36 小时**。
- 用人单位**不得强迫或者变相强迫**劳动者加班；安排加班的，应当支付加班费。

注意

- "工资"按什么基数算，**各地有具体规定**，以当地人社部门的规定为准。
- 实行综合计算工时、不定时工作制等特殊工时制度的岗位，规则不同，需要经过审批，问清楚自己的岗位是哪一种。
- 安排加班不支付加班费的，劳动行政部门可以责令限期支付；逾期不支付的，责令按应付金额 50% 以上 100% 以下加付赔偿金（《劳动合同法》第八十五条）。

依据（原文摘录）

《劳动法》第三十六条

> 国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。

《劳动法》第三十八条

> 用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。

《劳动法》第四十一条

> 用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。

《劳动法》第四十四条

> 有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：（一）安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；（二）休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

《劳动合同法》第三十一条

> 用人单位应当严格执行劳动定额标准，不得强迫或者变相强迫劳动者加班。用人单位安排加班的，应当按照国家有关规定向劳动者支付加班费。

来源：国家法律法规数据库《中华人民共和国劳动法》（2018-12-29 修正，有效）、《中华人民共和国劳动合同法》（2012-12-28 修正，有效）

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地规定和官方答复为准；遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

年假：工作满一年才有？有几天？

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《职工带薪年休假条例》（国务院，2007 年）、《中华人民共和国劳动法》（2018 年修正）
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着对：年假天数

累计工作年限	年休假
不满 1 年	还不享受
已满 1 年、不满 10 年	**5 天**
已满 10 年、不满 20 年	**10 天**
已满 20 年	**15 天**

国家法定休假日、休息日**不计入**年休假。年休假期间，工资和正常上班时**一样**。

> 记住一句：**连续工作满 1 年就有年假，起步 5 天，周末和法定节假日不算在里面。**

常见问题

- **"累计工作年限"只算这家公司吗？** 条例写的是"累计工作"。具体怎么认定，以《企业职工带薪年休假实施办法》和当地人社部门的解释为准。
- **年假可以不休吗？** 单位根据工作情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排；一般不跨年度安排，确有必要的可以跨 1 个年度。
- **单位不让休怎么办？** 单位确因工作需要不能安排休年休假的，**经职工本人同意**，可以不安排；对应休未休的天数，单位应当按该职工**日工资收入的 300%** 支付年休假工资报酬。

哪些情况当年不享受年休假

请事假累计 20 天以上且单位按照规定不扣工资的；累计工作满 1 年不满 10 年、请病假累计 2 个月以上的……完整情形见下方第四条原文。

依据（原文摘录）

《劳动法》第四十五条

> 国家实行带薪年休假制度。 劳动者连续工作一年以上的，享受带薪年休假。具体办法由国务院规定。

《职工带薪年休假条例》第二条

> 机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工连续工作1年以上的，享受带薪年休假(以下简称年休假)。单位应当保证职工享受年休假。 职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。

《职工带薪年休假条例》第三条

> 职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。 国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

《职工带薪年休假条例》第四条

> 职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：(一)职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；(二)职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；(三)累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；(四)累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；(五)累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。

《职工带薪年休假条例》第五条

> 单位根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。 年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。单位因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排。 单位确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工休年休假。对职工应休未休的年休假天数，单位应当按照该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。

来源：国家法律法规数据库《职工带薪年休假条例》（国务院 2007-12-14，有效）、《中华人民共和国劳动法》（2018-12-29 修正，有效）

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地规定和官方答复为准；遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

五险一金交没交，在哪查？

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《中华人民共和国社会保险法》（2018 年修正）、《住房公积金管理条例》（2026 年修订）
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

先搞清楚：五险一金，谁交哪部分

险种	谁缴费
基本养老保险	单位和职工**共同**缴纳
基本医疗保险	单位和职工**共同**缴纳
失业保险	单位和职工**共同**缴纳
工伤保险	**单位缴纳，职工不缴纳**
生育保险	**单位缴纳，职工不缴纳**
住房公积金	单位和职工**各缴一份**，比例均不得低于职工上一年度月平均工资的 5%

所以工资条上从你工资里扣的社保，只应该是**养老、医疗、失业**这三项的个人部分。

照着做：在哪查

社保（官方渠道，以平台当前页面为准） 1. **国家社会保险公共服务平台**（si.12333.gov.cn）：登录后查询个人权益记录。 2. **电子社保卡**（微信或支付宝里的"电子社保卡"小程序、电子社保卡 App）。 3. **掌上 12333 App**，或当地人社部门的官网、App。 4. 到社保经办机构窗口或自助终端查询。

查询是你的法定权利：可以**免费**向社会保险经办机构查询、核对缴费记录；经办机构还应当**定期把个人权益记录单免费寄送本人**。

住房公积金 - 向当地**住房公积金管理中心**查询（官网、App、柜台，**各地入口不同**）。 - 职工有权查询本人的公积金缴存、提取情况，公积金管理中心和受委托银行**不得拒绝**。 - 对账户余额有异议，可以申请受委托银行复核；对复核结果还有异议，可以申请公积金管理中心重新复核，对方应当在 **5 日内**书面答复。

> 记住一句：**工资条上扣了，账户里就该有；对不上，先找单位，再找社保经办机构、公积金中心。**

新人注意

- 社保：用人单位应当**自用工之日起 30 日内**为你办理社会保险登记（试用期也一样）。
- 公积金：新参加工作的职工**从参加工作的第二个月开始**缴存。
- 缴费比例、缴费基数**各地不同**，以当地规定为准。

依据（原文摘录）

《社会保险法》第四条第一款

> 中华人民共和国境内的用人单位和个人依法缴纳社会保险费，有权查询缴费记录、个人权益记录，要求社会保险经办机构提供社会保险咨询等相关服务。

《社会保险法》第十条第一款、第二十三条第一款、第三十三条、第四十四条、第五十三条

> 职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。 职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。 职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。 职工应当参加失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。 职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。

《社会保险法》第七十四条第三款、第四款

> 社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费，以及享受社会保险待遇等个人权益记录，定期将个人权益记录单免费寄送本人。 用人单位和个人可以免费向社会保险经办机构查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，要求社会保险经办机构提供社会保险咨询等相关服务。

《社会保险法》第五十八条第一款

> 用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办理社会保险登记的，由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。

《住房公积金管理条例》第十七条第一款

> 新参加工作的职工从参加工作的第二个月开始缴存住房公积金，月缴存额为职工本人当月工资乘以职工住房公积金缴存比例。

《住房公积金管理条例》第十八条（节选）

> 职工和单位住房公积金的缴存比例均不得低于职工上一年度月平均工资的5%，不得高于国家规定的最高缴存比例。

《住房公积金管理条例》第三十七条第一款、第二款

> 职工、单位有权查询本人、本单位住房公积金的缴存、提取情况，住房公积金管理中心、受委托银行不得拒绝。 职工、单位对住房公积金账户内的存储余额有异议的，可以申请受委托银行复核；对复核结果有异议的，可以申请住房公积金管理中心重新复核。受委托银行、住房公积金管理中心应当自收到申请之日起5日内给予书面答复。

来源：国家法律法规数据库《中华人民共和国社会保险法》（2018-12-29 修正，有效）、《住房公积金管理条例》（2026-08-10 修订，有效）。查询渠道参考人社部门公开说明（中国政府网），以平台当前页面为准。

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地规定和官方答复为准；遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

住房公积金能拿来付房租吗？能

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《住房公积金管理条例》（国务院，**2026 年 8 月 10 日修订**）
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着对：哪些情况可以提取公积金

#	情形
1	**支付房租**
2	购买、建造、翻建、大修自住住房
3	偿还购房贷款本息
4	装修自住住房
5	支付自住住房物业费
6	离休、退休
7	完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系
8	出境定居
9	国务院批准的其他住房消费情形

> 记住一句：**租房的人，也能用自己的公积金付房租。**

照着做：租房提取

1. **查当地规定**：提取条件、需要的材料、每月或每年能提多少，**各地不同**，以当地住房公积金管理中心公布的为准。
2. **准备材料、提出申请**：线上（当地公积金中心官网、App）或线下柜台。
3. **等审批**：公积金管理中心应当**自受理申请之日起 3 日内**作出准予或者不准提取的决定，并通知你；准予提取的，由受委托银行办理支付。

⚠ 别踩的坑

- **不要找"代办提取"**，更不要用假租房合同、假证明去提取。以欺诈、伪造证明材料等手段违法提取的，要责令限期退回，并且 **3 年内不得提取住房公积金或者使用住房公积金贷款**。

依据（原文摘录）

《住房公积金管理条例》第二十四条第一款

> 职工有下列情形之一的，可以提取职工住房公积金账户内的存储余额：（一）支付房租的；（二）购买、建造、翻建、大修自住住房的；（三）偿还购房贷款本息的；（四）装修自住住房的；（五）支付自住住房物业费的；（六）离休、退休的；（七）完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系的；（八）出境定居的；（九）国务院批准的其他住房消费情形。

《住房公积金管理条例》第二十五条

> 职工申请提取住房公积金的，住房公积金管理中心应当自受理申请之日起3日内作出准予提取或者不准提取的决定，并通知申请人；准予提取的，由受委托银行办理支付手续。

《住房公积金管理条例》第四十一条第一款

> 以欺诈、伪造证明材料或者其他手段违法提取住房公积金的，由住房公积金管理中心责令限期退回违法提取的住房公积金，3年内不得提取住房公积金或者使用住房公积金贷款。

来源：国家法律法规数据库《住房公积金管理条例》（2026-08-10 修订，有效）

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地住房公积金管理中心的规定和答复为准。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

租房、考证也能少交个税：专项附加扣除别漏填

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《中华人民共和国个人所得税法》（2018 年修正）及实施条例、《个人所得税专项附加扣除暂行办法》（国发〔2018〕41号）、国发〔2023〕13号
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着对：新人最常用的两项

项目	标准	谁来扣
住房租金（在主要工作城市没有自有住房）	直辖市、省会（首府）城市、计划单列市等：**每月 1500 元** 其他城市，市辖区户籍人口超过 100 万：**每月 1100 元** 不超过 100 万：**每月 800 元**	签租赁合同的承租人
继续教育·学历（学位）	在读期间**每月 400 元**，同一学历最长 **48 个月**	本人（本科及以下也可选父母扣）
继续教育·职业资格	取得证书的**当年**，定额 **3600 元**	本人

其他几项：子女教育、3 岁以下婴幼儿照护（每个孩子每月 2000 元），赡养老人（独生子女每月 3000 元），大病医疗，首套住房贷款利息（每月 1000 元，和住房租金**不能同时享受**）。

> 记住一句：**专项附加扣除不会自动生效，要你自己在个人所得税 App 里填报。**

照着做

1. 下载国家税务总局的**个人所得税 App**，实名注册。
2. 首页找"专项附加扣除填报"，选年度、选项目，按提示填写。住房租金要填租房信息，合同自己**留存备查**。
3. 选择申报方式： - **通过扣缴义务人申报**：交给单位，**每月发工资预扣税时就减掉**。你提供了扣除信息，单位**不得拒绝**扣除。 - **年度汇算申报**：平时不扣，第二年 3 月 1 日至 6 月 30 日办年度汇算时一并扣除，多交的申请退税。
4. 每年年底一般要确认下一年度的扣除信息，以 App 当时的提示为准。

注意

- 同时在两处拿工资的，同一个扣除项目一年内**只能选一处**扣。
- 当年没扣完的，**不能结转**到以后年度。
- 填报信息要真实，你对真实性负责；税务机关会和住建、教育、人社等部门的数据核对。

依据（原文摘录）

《个人所得税法》第六条第一款第一项

> 居民个人的综合所得，以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额，为应纳税所得额。

《个人所得税法》第十一条第二款

> 居民个人向扣缴义务人提供专项附加扣除信息的，扣缴义务人按月预扣预缴税款时应当按照规定予以扣除，不得拒绝。

《个人所得税法实施条例》第二十八条第一款

> 居民个人取得工资、薪金所得时，可以向扣缴义务人提供专项附加扣除有关信息，由扣缴义务人扣缴税款时减除专项附加扣除。纳税人同时从两处以上取得工资、薪金所得，并由扣缴义务人减除专项附加扣除的，对同一专项附加扣除项目，在一个纳税年度内只能选择从一处取得的所得中减除。

《个人所得税专项附加扣除暂行办法》第八条（节选）

> 纳税人在中国境内接受学历（学位）继续教育的支出，在学历（学位）教育期间按照每月400元定额扣除。同一学历（学位）继续教育的扣除期限不能超过48个月。

同条还规定：技能人员职业资格、专业技术人员职业资格继续教育，在取得相关证书的当年，按照 3600 元定额扣除。

《个人所得税专项附加扣除暂行办法》第十七条

> 纳税人在主要工作城市没有自有住房而发生的住房租金支出，可以按照以下标准定额扣除：（一）直辖市、省会（首府）城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市，扣除标准为每月1500元；（二）除第一项所列城市以外，市辖区户籍人口超过100万的城市，扣除标准为每月1100元；市辖区户籍人口不超过100万的城市，扣除标准为每月800元。

《个人所得税专项附加扣除暂行办法》第十九条、第二十条、第三十条

> 住房租金支出由签订租赁住房合同的承租人扣除。纳税人及其配偶在一个纳税年度内不能同时分别享受住房贷款利息和住房租金专项附加扣除。个人所得税专项附加扣除额一个纳税年度扣除不完的，不能结转以后年度扣除。

《国务院关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》（国发〔2023〕13号）（节选）

> 子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到3000元。

来源：国家法律法规数据库《中华人民共和国个人所得税法》（2018-08-31 修正，有效）、《中华人民共和国个人所得税法实施条例》（2018-12-18 修订，有效）；国家税务总局税收政策法规库 国发〔2018〕41号、国发〔2023〕13号

本页为普法科普，仅供参考，不构成税务意见。扣除标准如有调整，以国家税务总局最新公布和个人所得税 App 页面为准；有疑问可拨打 12366 纳税服务热线。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

个税年度汇算：谁要办？什么时候办？

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《中华人民共和国个人所得税法》（2018 年修正）、《中华人民共和国个人所得税法实施条例》（2018 年修订）
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着对：什么时候、谁需要办

时间：取得所得的**次年 3 月 1 日至 6 月 30 日**（例如 2026 年的工资，2027 年 3 月 1 日至 6 月 30 日办）。

需要办理汇算的四种情形：

#	情形	新人常见场景
1	从**两处以上**取得综合所得，且年收入额减除专项扣除后**超过 6 万元**	一年里换了工作
2	有劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得，且年收入额减除专项扣除后**超过 6 万元**	有兼职、接私活、投稿
3	年度内**预缴税额低于应纳税额**	少交了，要补
4	纳税人**申请退税**	多交了，要退

> 记住一句：**多交了能退，少交了要补；毕业那年只工作了几个月、或者中途换了工作的，尤其值得打开 App 算一算。**

照着做

1. 打开**个人所得税 App**，首页进入"综合所得年度汇算"。
2. 核对收入、已缴税额、专项扣除，把漏填的**专项附加扣除**（租房、继续教育等）补上。
3. 系统算出"应补"或"应退"： - 应退：填写**本人在中国境内开设的银行账户**，提交退税申请。 - 应补：按提示缴纳。
4. 提交后可在 App 里查看办理进度。

为什么毕业那年常常能退税

个税是"按年计算"的：一年的综合所得先减除费用 **6 万元**，再减专项扣除、专项附加扣除。单位每月预扣预缴时，未必知道你全年的情况，比如年中才入职、漏报了租房扣除，所以年底可能出现多扣的情况，需要你自己通过汇算申请退回。

依据（原文摘录）

《个人所得税法》第十一条第一款

> 居民个人取得综合所得，按年计算个人所得税；有扣缴义务人的，由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款；需要办理汇算清缴的，应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。预扣预缴办法由国务院税务主管部门制定。

《个人所得税法》第六条第一款第一项

> 居民个人的综合所得，以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额，为应纳税所得额。

《个人所得税法实施条例》第二十五条

> 取得综合所得需要办理汇算清缴的情形包括：（一）从两处以上取得综合所得，且综合所得年收入额减除专项扣除的余额超过6万元；（二）取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得中一项或者多项所得，且综合所得年收入额减除专项扣除的余额超过6万元；（三）纳税年度内预缴税额低于应纳税额；（四）纳税人申请退税。纳税人申请退税，应当提供其在中国境内开设的银行账户，并在汇算清缴地就地办理税款退库。汇算清缴的具体办法由国务院税务主管部门制定。

来源：国家法律法规数据库《中华人民共和国个人所得税法》（2018-08-31 修正，有效）、《中华人民共和国个人所得税法实施条例》（2018-12-18 修订，有效）

本页为普法科普，仅供参考，不构成税务意见。每年汇算的具体安排（免于汇算的情形、预约办理时间等）以国家税务总局当年公告和个人所得税 App 为准；有疑问可拨打 12366 纳税服务热线。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

租房合同签之前，看这几处

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《中华人民共和国民法典》第三编合同·第十四章租赁合同
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着对：签之前逐条检查

#	看哪里	为什么
1	**出租人是谁**	核对房东本人或其授权；二房东转租的，问清**原房东是否同意转租**
2	**租期写清楚**	租期 6 个月以上应当用书面形式；没写清楚的，可能被视为不定期租赁，双方可以随时解除
3	**租金、付款时间和方式**	按约定的期限付；没约定清楚的，法律有兜底规则，但最好写明
4	**押金怎么退**	法律没有统一的押金条款，**全靠合同约定**：写清金额、退还时间、哪些情况可以扣
5	**维修谁负责**	法律默认出租人负责维修，**另有约定的除外**，所以要看合同有没有把维修推给你
6	**提前退租怎么算**	违约金、要提前多久通知，写进合同
7	**入住时拍照留证**	屋内设施、家电、损坏处拍照录像，作为合同附件，退租时对照

> 记住一句：**押金和维修，法律管得少，合同说了算。签之前把这两条写清楚。**

常见问题

- **房东不修怎么办？** 先在合理期限内要求房东维修；房东不修的，你可以自己修，**费用由出租人负担**。因为维修影响使用的，应当相应减少租金或者延长租期。但如果是你自己弄坏的，房东不承担这项维修义务。
- **房东把房子卖了，要我搬走？** 租赁期间房屋所有权变动，**不影响租赁合同的效力**。
- **我能不能转租给别人？** 要**经出租人同意**；未经同意转租的，出租人可以解除合同。
- **租期到了接着住？** 到期继续住、房东没有提出异议的，原合同继续有效，但变成不定期租赁；到期后你在同等条件下有**优先承租权**。
- **退租时要恢复原样吗？** 返还的房屋应当符合按照约定或者按照房屋性质使用后的状态，正常使用的损耗不等于损坏。

- **钱付给谁？** 尽量转账到合同上写明的出租人账户，保留付款记录；大额费用要收据。

依据（原文摘录）

《民法典》第七百零七条

> 租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。

《民法典》第七百一十二条

> 出租人应当履行租赁物的维修义务，但是当事人另有约定的除外。

《民法典》第七百一十三条

> 承租人在租赁物需要维修时可以请求出租人在合理期限内维修。出租人未履行维修义务的，承租人可以自行维修，维修费用由出租人负担。因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应减少租金或者延长租期。 因承租人的过错致使租赁物需要维修的，出租人不承担前款规定的维修义务。

《民法典》第七百一十六条

> 承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效；第三人造成租赁物损失的，承租人应当赔偿损失。 承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。

《民法典》第七百二十一条（节选）

> 承租人应当按照约定的期限支付租金。

《民法典》第七百二十五条

> 租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。

《民法典》第七百三十条

> 当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，视为不定期租赁；当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。

《民法典》第七百三十三条

> 租赁期限届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者根据租赁物的性质使用后的状态。

《民法典》第七百三十四条

> 租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但是租赁期限为不定期。 租赁期限届满，房屋承租人享有以同等条件优先承租的权利。

来源：国家法律法规数据库《中华人民共和国民法典》（2020-05-28 通过，2021-01-01 施行，有效）

相关页面：[公积金能拿来付房租吗] · [租房也能少交个税]

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。房屋租赁登记备案、押金监管等各地有具体规定，以当地住房城乡建设部门的规定为准；发生纠纷可协商、找街道或人民调解组织调解，或向人民法院起诉。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

辞职要提前多久？离职证明、档案社保谁来办？

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《中华人民共和国劳动合同法》（2012 年修正）
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着对：辞职提前多久

你的状态	提前多久通知	形式
转正后（试用期外）	**30 日**	**书面**通知
试用期内	**3 日**	通知
单位欠薪、不依法交社保等（第三十八条情形）	可以解除，**不受 30 日限制**	建议书面写明理由
单位用暴力、威胁、限制人身自由强迫劳动，或违章指挥、强令冒险作业	**立即**解除，不需事先告知	—

> 记住一句：**转正后辞职，提前 30 天书面通知；试用期内提前 3 天。法律没有要求单位"批准"。**

照着做：离职清单

1. **写辞职通知**：写明解除劳动合同、最后工作日，签名、写日期；交给单位并**留存送达证据**（签收、邮件、聊天记录）。
2. **工作交接**：按双方约定办理。单位依法应当支付经济补偿的，在办结交接时支付。
3. **要离职证明**：单位应当在解除或终止时**出具解除或者终止劳动合同的证明**。下一家单位、办理失业登记都可能用到。
4. **档案和社保转移**：单位应当在 **15 日内**为你办理档案和社会保险关系转移手续。
5. **核对最后一笔工资**：工资、加班费、未休年假报酬是否结清。

单位不给离职证明、扣着档案怎么办

- 不出具书面证明的，由劳动行政部门责令改正；给你造成损害的，单位应当承担赔偿责任。
- 你依法离职，单位**扣押档案或者其他物品**的，同样由劳动行政部门处理，责令限期退还并可处罚款。
- 可以向当地**劳动保障监察**机构投诉，或申请劳动仲裁（见[劳动仲裁怎么申请]）。

注意

- 你违法解除劳动合同（例如不提前通知直接走人），或者违反保密义务、竞业限制约定，给单位造成损失的，**要承担赔偿责任**。

依据（原文摘录）

《劳动合同法》第三十七条

> 劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。

《劳动合同法》第三十八条

> 用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：（一）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；（二）未及时足额支付劳动报酬的；（三）未依法为劳动者缴纳社会保险费的；（四）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；（五）因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；（六）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

《劳动合同法》第五十条

> 用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。 劳动者应当按照双方约定，办理工作交接。用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。 用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本，至少保存二年备查。

《劳动合同法》第八十四条第二款、第三款

> 用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。劳动者依法解除或者终止劳动合同，用人单位扣押劳动者档案或者其他物品的，依照前款规定处罚。

《劳动合同法》第八十九条

> 用人单位违反本法规定未向劳动者出具解除或者终止劳动合同的书面证明，由劳动行政部门责令改正；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。

《劳动合同法》第九十条

> 劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿责任。

来源：国家法律法规数据库《中华人民共和国劳动合同法》（2012-12-28 修正，有效）

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地规定和官方答复为准；遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

被辞退、合同到期不续，经济补偿"N"怎么算？

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《中华人民共和国劳动合同法》（2012 年修正）
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着算：N = 工作年限 × 月工资

在本单位工作了多久	补偿
不满 6 个月	**半个月**工资
6 个月以上、不满 1 年	按 **1 年**算，1 个月工资
每满 1 年	**1 个月**工资

- **月工资**：解除或终止劳动合同**前 12 个月的平均工资**。
- **封顶**：月工资高于当地（直辖市、设区的市）上年度职工月平均工资 **3 倍**的，按 3 倍算，而且年限最多算 **12 年**。

例子：工作了 2 年 4 个月，前 12 个月平均工资 8000 元 → 2 个月 + 半个月 = 2.5 × 8000 = **20000 元**。

> 记住一句：**合法辞退给 N，违法辞退给 2N。**

哪些情况单位要给 N（常见的）

- 你因为单位**欠薪、不依法交社保**等（第三十八条情形）提出解除。
- **单位提出**、双方**协商一致**解除。注意：是你自己提出协商离职的，不在这一项里。
- 单位以你**不能胜任**（经培训或调岗仍不能胜任）、**客观情况重大变化**等理由，提前 30 日通知或多付 1 个月工资后解除（第四十条）。
- 经济性**裁员**。
- **固定期限合同到期**，单位不续签；或者单位降低条件续签、你不同意的。单位**维持或者提高**条件续签而你不同意的，**没有**经济补偿。
- 单位破产、被吊销营业执照、责令关闭、撤销或提前解散。

违法解除：2N 或者继续上班

单位违法解除或者终止劳动合同的，你可以二选一： 1. **要求继续履行**劳动合同，单位应当继续履行； 2. 不要求继续履行（或已经无法履行）的，单位按经济补偿标准的 **2 倍**支付**赔偿金**。

单位该付经济补偿却不付的，劳动行政部门可以责令限期支付；逾期不付的，责令按应付金额 **50% 以上 100% 以下**加付赔偿金。

依据（原文摘录）

《劳动合同法》第四十六条

> 有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：（一）劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的；（二）用人单位依照本法第三十六条规定向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的；（三）用人单位依照本法第四十条规定解除劳动合同的；（四）用人单位依照本法第四十一条第一款规定解除劳动合同的；（五）除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，依照本法第四十四条第一项规定终止固定期限劳动合同的；（六）依照本法第四十四条第四项、第五项规定终止劳动合同的；（七）法律、行政法规规定的其他情形。

《劳动合同法》第四十七条

> 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。 劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。 本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。

《劳动合同法》第四十八条

> 用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行；劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依照本法第八十七条规定支付赔偿金。

《劳动合同法》第八十七条

> 用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的，应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。

《劳动合同法》第四十条

> 有下列情形之一的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：（一）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（二）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

《劳动合同法》第四十四条（节选）

> 有下列情形之一的，劳动合同终止：（一）劳动合同期满的；……（四）用人单位被依法宣告破产的；（五）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；

《劳动合同法》第八十五条（节选）

> 用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿；……逾期不支付的，责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金：……（四）解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。

来源：国家法律法规数据库《中华人民共和国劳动合同法》（2012-12-28 修正，有效）

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地规定和官方答复为准；遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

失业了，失业保险金怎么领？

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《中华人民共和国社会保险法》（2018 年修正）、《失业保险条例》（国务院，1999 年）
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着对：能不能领（三条都要满足）

#	条件	说明
1	失业前单位和本人已缴纳失业保险费**满 1 年**	看累计缴费
2	**非因本人意愿**中断就业	例如被辞退、合同到期单位不续；自己主动辞职通常不符合，具体认定以当地经办机构为准
3	已经办理**失业登记**，并有**求职要求**	要主动去登记

照着对：最长能领多久

累计缴费时间	最长领取期限
满 1 年、不足 5 年	**12 个月**
满 5 年、不足 10 年	**18 个月**
10 年以上	**24 个月**

每月领多少，由**省、自治区、直辖市人民政府确定**，不低于城市居民最低生活保障标准，**各地不同**。

> 记住一句：**被动失业、交满一年、去做失业登记，三条齐了才能领。**

照着做

1. 找单位要**终止或者解除劳动关系的证明**。
2. 拿证明**及时**到指定的公共就业服务机构办理**失业登记**（很多地方可以在当地人社 App、网站线上办，**以当地为准**）。

3. 凭失业登记证明和身份证明，到社会保险经办机构办理领取手续。领取期限**从办理失业登记之日起算**，所以别拖。
4. 领取期间，**职工基本医疗保险**由失业保险基金代缴，个人不缴纳。

什么时候停发

重新就业、应征服兵役、移居境外、开始领养老金，或者**无正当理由拒不接受**当地指定部门介绍的工作等。

依据（原文摘录）

《社会保险法》第四十五条

> 失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：（一）失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满一年的；（二）非因本人意愿中断就业的；（三）已经进行失业登记，并有求职要求的。

《社会保险法》第四十六条

> 失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满一年不足五年的，领取失业保险金的期限最长为十二个月；累计缴费满五年不足十年的，领取失业保险金的期限最长为十八个月；累计缴费十年以上的，领取失业保险金的期限最长为二十四个月。重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过二十四个月。

《社会保险法》第四十七条

> 失业保险金的标准，由省、自治区、直辖市人民政府确定，不得低于城市居民最低生活保障标准。

《社会保险法》第四十八条

> 失业人员在领取失业保险金期间，参加职工基本医疗保险，享受基本医疗保险待遇。 失业人员应当缴纳的基本医疗保险费从失业保险基金中支付，个人不缴纳基本医疗保险费。

《社会保险法》第五十条

> 用人单位应当及时为失业人员出具终止或者解除劳动关系的证明，并将失业人员的名单自终止或者解除劳动关系之日起十五日内告知社会保险经办机构。 失业人员应当持本单位为其出具的终止或者解除劳动关系的证明，及时到指定的公共就业服务机构办理失业登记。 失业人员凭失业登记证明和个人身份证明，到社会保险经办机构办理领取失业保险金的手续。失业保险金领取期限自办理失业登记之日起计算。

《失业保险条例》第十五条

> 失业人员在领取失业保险金期间有下列情形之一的，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇： (一)重新就业的； (二)应征服兵役的； (三)移居境外的； (四)享受基本养老保险待遇的； (五)被判刑收监执行或者被劳动教养的； (六)无正当理由，拒不接受当地人民政府指定的部门或者机构介绍的工作的； (七)有法律、行政法规规定的其他情形的。

来源：国家法律法规数据库《中华人民共和国社会保险法》（2018-12-29 修正，有效）、《失业保险条例》（国务院 1999-01-22，有效）

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地规定和官方答复为准；遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

被欠薪、不给补偿：劳动仲裁怎么申请？

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》（2007 年）、《中华人民共和国劳动合同法》（2012 年修正）
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着对：先记住这 4 个数

数字	意思
0 元	劳动争议仲裁**不收费**
1 年	申请仲裁的时效，从知道或者应当知道权利被侵害之日起算
45 日	仲裁庭一般应当自受理之日起 45 日内结案；复杂的经批准最多再延 **15 日**
12 个月	追索劳动报酬、经济补偿等，金额**不超过当地月最低工资标准 12 个月**的，除法律另有规定外，裁决为**终局裁决**

> 记住一句：**劳动仲裁不要钱，但有 1 年时效，别拖。**

照着走：流程

协商 → 调解（可选）→ **劳动仲裁** → 对裁决不服，向人民法院起诉（除法律另有规定外）

照着做

1. **找对地方**：劳动合同履行地（你上班的地方）或者用人单位所在地的劳动人事争议仲裁委员会。两地都申请了的，由**劳动合同履行地**管辖。
2. **准备证据**：劳动合同、工资条、银行流水、考勤记录、工作群聊天记录、社保缴费记录、离职证明等。
3. **写仲裁申请书**，按被申请人人数提交副本，写明：你和单位的基本信息；仲裁请求和事实、理由；证据和证据来源、证人姓名和住所。书写确有困难的，可以**口头申请**，由仲裁委记入笔录。
4. 很多地方支持**网上申请**（当地人社部门网站或 App），**以当地为准**。

欠薪的另外两条路

- **支付令**：单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，可以依法向当地人民法院申请支付令。

- **劳动保障监察投诉**：欠薪、不付加班费、不付经济补偿的，劳动行政部门可以责令限期支付；逾期不付的，责令加付 50% 以上 100% 以下的赔偿金。

关于时效

- 在职期间被拖欠工资的，申请仲裁**不受 1 年时效限制**；但劳动关系终止的，应当自终止之日起 **1 年内**提出。
- 向单位主张权利、向有关部门求助、单位同意履行的，时效**中断**，重新计算 1 年。

依据（原文摘录）

《劳动争议调解仲裁法》第二条

> 中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议，适用本法：（一）因确认劳动关系发生的争议；（二）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；（三）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；（四）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；（五）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；（六）法律、法规规定的其他劳动争议。

《劳动争议调解仲裁法》第五条

> 发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解；不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，除本法另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。

《劳动争议调解仲裁法》第二十一条第二款

> 劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的，由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。

《劳动争议调解仲裁法》第二十七条

> 劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。 前款规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。 因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。 劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。

《劳动争议调解仲裁法》第二十八条

> 申请人申请仲裁应当提交书面仲裁申请，并按照被申请人人数提交副本。 仲裁申请书应当载明下列事项：（一）劳动者的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所，用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；（二）仲裁请求和所根据的事实、理由；（三）证据和证据来源、证人姓名和住所。 书写仲裁申请确有困难的，可以口头申请，由劳动争议仲裁委员会记入笔录，并告知对方当事人。

《劳动争议调解仲裁法》第四十三条第一款

> 仲裁庭裁决劳动争议案件，应当自劳动争议仲裁委员会受理仲裁申请之日起四十五日内结束。案情复杂需要延期的，经劳动争议仲裁委员会主任批准，可以延期并书面通知当事人，但是延长期限不得超过十五日。逾期未作出仲裁裁决的，当事人可以就该劳动争议事项向人民法院提起诉讼。

《劳动争议调解仲裁法》第四十七条

> 下列劳动争议，除本法另有规定的外，仲裁裁决为终局裁决，裁决书自作出之日起发生法律效力：（一）追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标准十二个月金额的争议；（二）因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议。

《劳动争议调解仲裁法》第五十三条

> 劳动争议仲裁不收费。劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障。

《劳动合同法》第三十条第二款

> 用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。

来源：国家法律法规数据库《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》（2007-12-29 通过，有效）、《中华人民共和国劳动合同法》（2012-12-28 修正，有效）

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地规定和官方答复为准；遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

找工作先交钱？押金、培训费、"培训贷"，先停一下

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《中华人民共和国劳动合同法》（2012 年修正）、《中华人民共和国就业促进法》（2015 年修正）、《人力资源市场暂行条例》（国务院，2018 年）
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着对：听到这些话，先停下

对方说	法律怎么说
"入职先交押金 / 服装费 / 保证金"	用人单位**不得**要求劳动者提供担保或者以其他名义收取财物
"身份证、毕业证先押在公司"	用人单位**不得**扣押劳动者的居民身份证和其他证件
"中介费先交，包你上岗"	职业中介机构**不得**扣押证件、**不得**向劳动者收取押金，**不得**提供虚假就业信息
"先参加我们的培训，费用可以办分期 / 贷款，上岗后从工资里还"	这是**借贷合同**，不是劳动合同。培训结束不录用、工作和承诺不符，**贷款照样要还**

> 记住一句：**正规招聘是单位给你发工资，不是你先给单位交钱。**

照着做

1. **核实招聘方**：在国家企业信用信息公示系统查单位是否存在、经营状态；中介要看是否有人力资源服务许可证。
2. **不签看不懂的东西**：入职当天让你签"分期""贷款""培训协议"的，先停，带回家看清楚，问清楚利率、总金额、不录用怎么办。
3. **不交钱、不押证**：要押金、押证件的，可以拒绝。已经交了的，保留转账记录、收据、聊天记录。
4. **投诉举报**： - 单位收押金、扣证件：向当地**劳动保障监察**机构投诉，劳动行政部门责令限期退还，并可处每人 500 元以上 2000 元以下罚款； - 招聘信息虚假：向当地**人力资源社会保障行政部门**反映； - 涉嫌诈骗：**报警（110）**。

依据（原文摘录）

《劳动合同法》第九条

> 用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。

《劳动合同法》第八十四条第一款、第二款

> 用人单位违反本法规定，扣押劳动者居民身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。 用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款；给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。

《就业促进法》第四十一条

> 职业中介机构不得有下列行为： （一）提供虚假就业信息； （二）为无合法证照的用人单位提供职业中介服务； （三）伪造、涂改、转让职业中介许可证； （四）扣押劳动者的居民身份证和其他证件，或者向劳动者收取押金； （五）其他违反法律、法规规定的行为。

《就业促进法》第六十六条

> 违反本法规定，职业中介机构扣押劳动者居民身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者，并依照有关法律规定给予处罚。 违反本法规定，职业中介机构向劳动者收取押金的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者，并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款。

《人力资源市场暂行条例》第二十四条第一款

> 用人单位发布或者向人力资源服务机构提供的单位基本情况、招聘人数、招聘条件、工作内容、工作地点、基本劳动报酬等招聘信息，应当真实、合法，不得含有民族、种族、性别、宗教信仰等方面的歧视性内容。

《人力资源市场暂行条例》第四十三条（节选）

> 违反本条例第二十四条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条规定，发布的招聘信息不真实、不合法，未依法开展人力资源服务业务的，由人力资源社会保障行政部门责令改正；有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，处1万元以上5万元以下的罚款；……给个人造成损害的，依法承担民事责任。

来源：国家法律法规数据库《中华人民共和国劳动合同法》（2012-12-28 修正，有效）、《中华人民共和国就业促进法》（2015-04-24 修正，有效）、《人力资源市场暂行条例》（国务院 2018-06-29 公布，有效）

相关页面：[入职被收押金、扣证件怎么办]

本页为普法科普，仅供参考，不构成法律意见。具体以当地规定和官方答复为准；遇到纠纷可咨询当地劳动人事争议仲裁委员会，或拨打 12333；涉嫌诈骗请报警。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

第一次报销：发票抬头、税号怎么开才不被退回？

> 核实日期：2026-10-27 · 依据：《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》（2017 年第 16 号）、《中华人民共和国发票管理办法》（2023 年修订）
>
> 📺 视频版：抖音 @牧林Mlin ·《新人办事说明书》

照着对：开票前准备好

项目	填什么
抬头（购买方名称）	公司**全称**，一个字都不能错，不要写简称
纳税人识别号 / 统一社会信用代码	公司的 18 位代码，**企业索取普通发票时应当提供**
开票内容	按**实际**买了什么开，不能让商家改成别的
金额、日期	与实际消费一致

> 记住一句：**抬头写全称，税号要提供，内容照实开。**

照着做

1. **入职第一周就问财务**：要一份公司开票信息（名称、税号），存在手机里；问清楚报销制度：哪些能报、时限、要纸质还是电子发票、要不要附付款记录。
2. **消费时主动说要发票**：把开票信息给商家，开完**当场核对**抬头和税号。
3. **电子发票**按公司要求保存原文件，不要只截图。
4. 发现开错了，联系商家**重新开具**，别自己涂改。

⚠ 别踩的坑

- **不要"按要求改内容"**：比如吃饭开成"办公用品"。销售方应当按实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
- **不要找人代开、买发票**：让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票，属于法律禁止的**虚开发票**行为。

依据（原文摘录）

国家税务总局公告 2017 年第 16 号 第一条（节选）

> 购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码

国家税务总局公告 2017 年第 16 号 第二条（节选）

> 销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。

《发票管理办法》第二十一条

> 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，开具纸质发票应当加盖发票专用章。 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为： （一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； （二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； （三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

来源：国家税务总局税收政策法规库 2017 年第 16 号公告（自 2017-07-01 起施行）；国家法律法规数据库《中华人民共和国发票管理办法》（2023-07-20 修订，有效）

本页为普法科普，仅供参考，不构成税务意见。发票开具规则如有调整，以国家税务总局最新规定为准；公司的报销流程以本单位财务制度为准。有疑问可拨打 12366 纳税服务热线。

📺 **看视频版：抖音 @牧林Mlin · 新人办事说明书**

第一次办事，先查说明书。

关注 抖音 @牧林Mlin

文字版持续更新：GitHub「新人办事说明书」 · 发现错误欢迎附官方出处提 Issue